

1500954-20.2022.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500954-20.2022.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500954-20.2022.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176196/2022 - DEL.POL.UBATUBA, 25845530 -

DEL.POL.UBATUBA, 2176196 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ GONÇALVES GUSMÃO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

ALEXANDRE PINCERNI DE AZEVEDO SANTOS e ANDRE GONÇALVES GUSMÃO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 30 de junho de 2022, por volta de 04 horas, na Rua Olaria, nº 100, Estufa, na cidade e comarca de Ubatuba, os acusados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando o fim comum, subtraíram, em proveito comum, 03 (três) metros de cabo elétrico pertencente a empresa Elektro (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14).

A denúncia foi recebida no dia 12 de julho de 2022 (fls. 136).

Defesa escrita de ANDRE a fls. 149/153, e a de ALEXANDRE a fls. 158/161.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 181/183).

Em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha (fls. 207/208 e mídia gravada).

Realizada audiência em continuação, mais uma testemunha foi inquirida, bem como os acusados foram interrogados (fls. 230 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, postulou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 224/226).

A Defesa dos acusados ALEXANDRE e ANDRE, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pugnou pela improcedência da ação com a consequente absolvição dos mesmos, ou subsidiariamente requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo, o reconhecimento da circunstância atenuante referente a confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 231/234).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE, já que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial o acusado ANDRE confessou a prática delitiva (fls. 10).

Em Juízo, ANDRE reiterou a confissão e relatou que, na data dos fatos, efetuou a subtração dos fios de energia elétrica, tendo encontrado o corréu ALEXANDRE em momento posterior. Asseverou que, logo após cumprimenta-lo, ambos foram abordados pelos policiais.

Cumprе consignar, nesse ínterim, que a confissão judicial constitui elemento de extrema validade probatória, de modo que apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância. No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor.

Nesse sentido:

“É inegável o valor da confissão judicial quanto à subtração e, “por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes” (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, pág. 99).” (TJSP – Apelação nº 0014333-57.2010.8.26.0114, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Solimene, j. 03/09/2015).

APELAÇÃO - ROUBO Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos Reconhecimento seguro pela vítima em sede policial corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo - Palavras dos policiais militares Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública. Confissão do réu em juízo, corroborada pelo conjunto probatório Res furtiva encontrada em poder do réu - Presunção de responsabilidade - Condenação era de rigor Inviável o reconhecimento da tentativa Réu teve a posse mansa do bem - Vítima perdeu completamente o domínio sobre a res - Pena e regime criteriosamente fixados, não havendo o que ser alterado Recurso improvido (TJSP, Apelação nº 0051783-95.2011.8.26.0050, Rel. Edison

Brandão, j. 17/04/2012).

O acusado ALEXANDRE, em solo policial, permaneceu silente (fls. 11).

Em Juízo, ALEXANDRE negou a prática delitiva e relatou que, naquela data, após sair da residência de sua sogra, estava sentado na esquina, quando foi abordado pelos policiais, que lhe imputaram a autoria da subtração. Por derradeiro, mencionou que cumprimentou ANDRE minutos antes de ser abordado.

A negativa perpetrada pelo acusado ALEXANDRE não merece guarida, eis que restou isolada no conjunto probatório amealhado nos autos.

O Policial Militar Alex Sandro Batista relatou que, na data dos fatos, foi acionado para atender uma ocorrência referente a um furto de cabos elétricos junto a rede pública, sendo certo que, ao chegar no local indicado, logrou êxito em abordar os réus na posse de fios elétricos e de um alicate, ocasião em que ambos confessaram, informalmente, a prática da subtração. Mencionou, ainda, que os acusados informaram que fracionariam os cabos e venderiam em um ferro-velho. Por fim, destacou que ANDRE trazia consigo uma bolsa contendo a res furtiva, bem como que os acusados foram abordados na mesma rua e estavam próximos.

O Policial Militar Rosenildo Marcos da Silva apresentou versão coesa e harmônica àquela prestada por seu colega de farda, ressaltando que, após ser acionado, abordou os réus no Bairro Estufa I. Registrou que ANDRE trazia consigo uma mochila contendo os fios elétricos subtraídos e um alicate, ao passo que ALEXANDRE estava posicionado ao lado do poste objeto da subtração. Frisou, ainda, que ambos confessaram a autoria delitiva.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha, os policiais militares e civis assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, por oportuno, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada.” (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

“Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra o Estado credenciar pessoas

para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências” (RT 417/94).

Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório (TJSP, Apelação nº 0001234-91.2012.8.26.0197, Rel. Newton Neves, j. 19/03/2013).

Isso posto, entendo que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado aos réus, seja pela prova testemunhal amealhada nos autos, em especial a confissão exarada em audiência por ANDRE, além dos relatos feitos em Juízo pelos policiais responsáveis pela abordagem, que, claramente, vertem no sentido de que os acusados, previamente conluiados, efetuaram a subtração dos fios elétricos.

Denota-se, portanto, que os acusados praticaram o delito de furto majorado pelo concurso de agentes, com unidade de desígnios e conjugação de esforços visando o fim comum, restando caracterizada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

DO ACUSADO ALEXANDRE PINCERNI DE AZEVEDO SANTOS

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, majoro a pena base em 1/6 (um sexto), ante os maus antecedentes criminais do acusado (fls. 65/72).

2. Na segunda fase da fixação da pena, verifico a incidência da circunstância agravante da reincidência (fls. 65/72), motivo pelo qual aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

DO ACUSADO ANDRE GONÇALVES GUSMÃO

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal.

2. Na segunda fase da fixação da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante referente a confissão espontânea, sendo certo, todavia, que mantenho a pena em seu mínimo legal em razão do teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, tornando-a definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, porque ausentes elementos que indiquem que os réus gozem de situação econômica diferenciada.

O sentenciado ALEXANDRE iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, o qual é compatível com as circunstâncias do delito por ele praticado e com suas condições pessoais, leia-se, reincidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ESCALADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME SEMI-ABERTO COMPATÍVEL

COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA E COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDA A D. REVISORA, QUE REDUZIA AS PENAS, NOS TERMOS DE SUA DECLARAÇÃO DE VOTO (TJSP, Apelação nº 0037056-92.2015.8.26.0050, Rel. Des. Nuevo Campos, j. 25/02/2016).

O sentenciado ALEXANDRE responde ao processo preso, e não poderá recorrer em liberdade, em razão do quanto exposto acima exposto.

O sentenciado ANDRE, por sua vez, iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, e poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ALEXANDRE PINCERNI DE AZEVEDO SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal; e para CONDENAR ANDRE GONÇALVES GUSMÃO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Destaco, outrossim, que, por meio da decisão de fls. 181/183, os acusados foram agraciados com o benefício da justiça gratuita.

No tocante ao acusado ALEXANDRE, em razão da reincidência que ostenta, não é possível a substituição da pena privativa da liberdade (cf. artigo 44, inciso II, do Código Penal).

Por outro lado, considerando-se que o acusado ANDRE atende ao disposto no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser estipulada pelo D. Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e em pena de prestação pecuniária no importe de meio salário mínimo vigente na presente data, que deverá ser depositado junto ao D. Juízo das Execuções.

Caso sejam descumpridas as penas substitutivas, em sede de execução, não se exclui a possibilidade de o Juízo competente fixar condições específicas para o sentenciado ANDRE.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DO ACUSADO ANDRÉ GONÇALVES GUSMÃO.

Expeça-se certidão de honorários em favor da defensora nomeada de acordo com os atos praticados (fls. 109/110).

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 04 de novembro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA